

<제13장 단체협약.제08절 단체협약의 실효 및 실효 후의 근로관계>

[기출][2][2021-1-2]자동연장된 단체협약의 해지권 제한 약정의 효력 및 해지 통보의 유효성 검토

《【문제1】 A회사는 상시 근로자 100명을 고용하여 자동차 부품을 생산·판매하는 주식회사이다. A회사 내에는 A회사 근로자를 조직 대상으로 하는 전국 단위산업별노동조합인 전국자동차산업노동조합 A회사지부가 2018. 3. 10. 적법하게 설립되어 현재 노동조합 활동을 하고 있다. A회사지부는 지부장을 비롯하여 사무국장, 조직국장 등 노동조합 임원을 두고 있고, A회사지부 규약 제7조(노동조합 가입자격)는 A회사에 재직하고 있는 근로자로서 부장 이하의 직급자는 노동조합에 가입할 자격을 갖는다. 다만, 경리직 및 인사부에 근무하는 경우 해당 근무기간 동안은 노동조합의 조합원 자격이 정지된다. 고 규정하고 있다. 실제로 A회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 근로자 80명 전원이 A회사지부에 가입하고 있으며, A회사 근로자 가운데 A회사지부 외의 노동조합에 가입한 자는 없다. 그런데 A회사지부는 지부로서 노동조합 설립신고를 하지 않았다.

한편 2018. 3. 31. 까지를 유효기간으로 하는 단체협약을 체결하였다. 단체협약 제29조는 A회사는 해외 법인 설립을 하고자 하는 경우 A회사지부의 동의를 구하여야 한다.는 조항을, 제49조는 단체협약의 유효기간이 경과한 후에도 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약이 효력을 유지한다.는 조항을, 나아가 제50조는 A회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다.는 조항을 각각 두고 있다. 여기서 단체협약 유효기간 종료로 앞두고 A회사와 A회사지부 사이에 A회사의 해외 진출과 그에 따른 해외 법인 설립 등과 관련하여 A회사지부와 수차례에 걸쳐 단체교섭을 하였으나 이에 A회사는 2020. 4. 30. A회사지부에 단체협약을 해지한다고 통보하였고, 2020. 11. 1.자로 단체협약이 해지되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A회사지부는 단체협약이 해지된 것은 A회사가 단체협약 제50조를 위반한 것으로서 무효라고 주장한다. A회사지부 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음2> 자동연장된 단체협약의 해지권 제한 약정의 효력 및 해지 통보의 유효성 검토

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사와 A회사지부 사이에 체결된 단체협약의 해지와 관련하여 A회사지부가 그 해지는 특정 조항을 위반하여 무효라고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <A회사가 단체협약 해지권을 행사하여 2020. 11. 1.자로 단체협약이 종료된 것이 유효한지, 아니면 단체협약 제50조 'A회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다.'는 조항에 위반된 무효의 행위인지> 검토할 필요가 있다. 다시 말해, 단체협약의 해지 제도와 해지권 포기 약정의 효력이 문제된다. 이하에서는 A회사지부의 단체협약 무효 주장의 정당성에 관하여 논한다.

II. 단체협약의 해지

1. 단체협약의 법적 성질

- 단체협약은 노조법 제32조·제33조에 따라 노동조합과 사용자 사이에 체결되는 집단적 합의로서, 근로조건에 관한 규범적 효력을 갖는 동시에 당사자 간에는 계약적 효력을 가진다. 따라서 단체협약은 일정한 계약적 성질을 갖는 이상, 원칙적으로 민법상 계약에 관한 규율이 적용될 수 있다.

2. 단체협약의 유효기간과 해지 가능성

- 노조법 제32조 제1항은 단체협약의 유효기간을 3년을 초과하지 못한다고 규정하며, 제2항은 단체협약의 유효기간을 정하지 않았을 경우에는 3년으로 본다 고 규정한다. 또한 제3항은 단체협약의 유효기간이 만료된 경우라도 새로운 협약 체결 시까지는 종전 협약이 잠정적으로 효력을 유지한다고 정하고 있다. 나아가 단체협약의 해지와 관련하여 판례는, 유효기간 만료 후 새로운 협약이 체결되지 않는 경우 어느 일방 당사자가 해지를 통보할 수 있으며, 그 해지 통보가 있으면 협약은 효력을 상실한다고 본다.

3. 단체협약 해지권의 법적 성질

- 단체협약 해지권은 일방 당사자가 더 이상 단체협약에 구속되지 않을 자유를 보장하는 권리로서, 단체협약의 존속을 무기한 강제하지 않도록 하는 장치이다. 이는 헌법상 계약자유 원칙 및 단결권 보장과도 밀접히 연관된다.

III. 단체협약 해지권 포기 조항의 효력

1. 해지권 포기 조항의 의미

- 본 사안의 단체협약 제50조는 'A회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다.'고 규정한다. 이는 A회사가 단체협약 해지 통보를 하지 않겠다는 약정으로, 해지권 포기를 선언하는 성격을 가진다. 문제는 이러한 조항이 강행규정이나 공서양속에 반하지 않고 효력을 인정받을 수 있는지 여부이다.

2. 학설의 태도

(1) 무효설

- 일부 학설은 해지권 포기 조항은 단체협약의 무기한 존속을 초래할 수 있어, 헌법과 노조법이 전제하는 계약자유 원칙 및 노사 자율 원리에 반하므로 무효라고 본다.

(2) 유효설

- 다른 견해는, 노사 자치의 원리에 따라 당사자 간 합의로 일정한 제한을 두는 것이 가능하다고 본다. 다만, 이는 상대방이 동의하는 한에서 효력을 가질 뿐, 절대적으로 해지권을 박탈하는 것은 허용되지 않는다고 제한한다.

(3) 다수설

- 다수설과 판례는 해지권 포기 조항의 효력을 원칙적으로 부정한다. 왜냐하면 단체협약이 무제한 존속한다면 새로운 근로조건 형성을 위한 교섭의 자유가 침해되며, 노조법이 예정하는 유효기간 제한 규정과도 충돌하기 때문이다.

3. 판례의 입장

- 대법원은 단체협약의 유효기간이 만료된 경우에는 일방 당사자가 해지 통보를 함으로써 협약은 종료된다고 판시하면서, 해지권 포기 조항은 무효로 본다. 이는 단체협약의 유효기간 제한 규정의 취지와 노사 교섭 자유 보장을 근거로 한다.

4. 노조법과의 관계

- 노조법 제32조는 단체협약의 유효기간 상한을 강행적으로 규율한다. 따라서 해지권을 전면적으로 포기하게 되면 사실상 무기한 효력 유지가 발생하므로, 이는 강행법규 취지에 반한다. 따라서 제50조와 같은 전면적 해지권 포기 약정은 효력이 인정되기 어렵다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약 제50조의 성격

- 단체협약 제50조는 사용자의 해지권을 원천적으로 봉쇄하는 규정이다. 이는 새로운 단체협약이 체결되지 않는 한, 사용자 측은 영구히 단체협약 구속력에서 벗어날 수 없게 하는 결과를 초래한다.

2. 노조법상 유효기간 제한과의 충돌

- 단체협약은 유효기간 상한이 3년으로 제한된다. 유효기간 만료 후에도 새로운 협약 체결 전까지 종전 협약이 잠정적으로 유지되지만, 해지권 통보에 의해 종료될 수 있다. 그런데 본 조항은 이러한 종료 가능성을 차단하므로, 노조법 제32조의 취지에 정면으로 반한다.

3. 검토

- 대법원은 해지권 포기 조항을 인정하지 않는다. 따라서 A회사가 단체협약 제50조에도 불구하고 해지 통보를 하였다면, 이는 적법한 해지로 보아야 한다. 단체협약은 2020. 11. 1.자로 효력을 상실하였다.

4. A회사지부 주장에 대한 평가

- A회사지부는 해지권 포기 조항 위반을 이유로 무효를 주장하나, 이는 법리적으로 인정되기 어렵다. 해지권은 강행적 성격을 가지므로, 당사자 간 합의로 전면적으로 배제할 수 없다. 따라서 A회사의 해지 통보는 유효하고, 단체협약은 종료되었다고 보아야 한다.

V. 결론

- 단체협약 해지권은 단체협약의 무기한 존속을 방지하고 노사 자율교섭의 자유를 보장하기 위한 제도로써, 법질서상 보호받는 권리이다. 따라서 단체협약 제50조와 같이 사용자의 해지권을 전면적으로 포기하는 조항은 노조법 제32조의 강행규정 취지와 헌법상 계약자유 원칙에 반하여 효력이 없다. 그 결과 A회사의 2020. 4. 30. 해지 통보는 적법하며, 2020. 11. 1.자로 단체협약은 종료되었다. 따라서 A회사지부의 주장은 정당성을 결여한다.